

"Ein Fiasko für unsere Migrationspolitik" Nach der gerichtlich angeordneten Rückholung des Gefährders Sami A. wollen Politiker es der Justiz erschweren, Abschiebungen zu verhindern....

"Ein Fiasko für unsere Migrationspolitik"; Nach der gerichtlich angeordneten Rückholung des Gefährders Sami A. wollen Politiker es der Justiz erschweren, Abschiebungen zu verhindern

Die Welt

Freitag 17. August 2018

Copyright 2018 Axel Springer AG Alle Rechte vorbehalten



Section: POLITIK; Politik; S. 4; Ausg. 191

Length: 1122 words

Byline: Marcel Leubecher

Body

Selbst wenn Sami A. nicht nur abgelehnter Asylbewerber, Islamistenprediger und Gefährder wäre, sondern bereits einen Anschlag verübt hätte: Er dürfte aus Deutschland nicht abgeschoben werden, falls ihm in seinem Heimatland Todesstrafe oder Folter drohen. Das ist die Rechtslage. Ob eine solche Behandlung ihm in Tunesien droht, ist jetzt die große Frage im Streit über die im Juli erfolgte Abschiebung von Sami A. Auch nach dem jüngsten Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster vom Mittwoch, das keine Entscheidung in dieser Sache traf - aber klarstellte, der Islamist müsse zurückgeholt werden.

Die mit dem Fall betrauten Behörden und Politiker waren ursprünglich zu dem Ergebnis gekommen, dass dem 42-jährigen Tunesier in seiner Heimat keine Folter drohe, weswegen sie ihn Mitte Juli abschoben. Allerdings sieht das deutsche Recht vor, dass Gerichte solche Entscheidungen überprüfen müssen. Obwohl das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sowie das Auswärtige Amt auf Grundlage von aufwendigen Lageberichten von Diplomaten und Geheimdiensten vor Ort entscheiden, waren die zuständigen Gelsenkirchener Verwaltungsrichter der Meinung, Sami A. drohe in seinem Heimatland Folter. Ihre Begründung: Die tunesische Seite habe keine individuelle diplomatische Zusicherung nach Berlin gesendet, nicht zu foltern. Deswegen beschlossen die Richter das Abschiebeverbot. Allerdings ging die Information wenige Minuten zu spät ein; der Gefährder war zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschoben.

Das Oberverwaltungsgericht Münster hat am Mittwoch zwar die Entscheidung im Prinzip bestätigt. Aber, und das ist wichtig, nur im Eilverfahren und nicht im sogenannten Hauptsacheverfahren. Im Eilverfahren konnte das Oberverwaltungsgericht nicht nachprüfen, ob Sami A. in Tunesien Folter droht. Sondern nur - angesichts der Tatsache, dass es das Abschiebeverbot des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchens gab - , ob die Abschiebung rechtswidrig war. Und ob daraus folgt, dass der Islamist zurückgeholt werden muss.

Für CDU-Innenpolitiker Armin Schuster wird "im Auswärtigen Amt in den Lageberichten sehr plausibel eingeschätzt, ob in Tunesien Folter droht". Der Obmann der Unionsfraktion im Innenausschuss des Bundestags

"Ein Fiasko für unsere Migrationspolitik" Nach der gerichtlich angeordneten Rückholung des Gefährders Sami A. wollen Politiker es der Justiz erschweren, Abschie....

sagte WELT: "Wir müssen nun schnell überlegen, wie wir künftig verhindern, dass Richter entgegen solcher Lageberichte Abschiebungen von Gefährdern versagen, weil ihnen eine individuelle diplomatische Zusicherung eines Drittlandes fehlt." Immerhin seien "ja auch Richter am Bundesverfassungsgericht in jüngster Zeit im Fall Tunesien zu einleuchtenderen Entscheidungen bei Abschiebungen" gekommen. Im Mai hatte Karlsruhe die Verfassungsbeschwerde eines tunesischen Gefährders gegen seine Rückführung abgelehnt.

Linda Teuteberg, Obfrau der FDP-Fraktion im Innenausschuss, erklärte, dass "die diplomatische Versicherung, dass Sami A. in Tunesien nicht gefoltert wird, keine gesetzliche Bedingung ist, sondern eine Anforderung des Gerichtes, das ermittelt, ob Abschiebungshindernisse vorliegen". Rechtssichere Abschiebungen müssten "auch im freiheitlichen Rechtsstaat mit vertretbarem Aufwand möglich sein", sagte Teuteberg WELT. "Es zeigt sich auch erneut, wie dringend es ist, die Maghreb-Staaten, zu denen Tunesien ja auch gehört, zu sicheren Herkunftsländern zu erklären."

Für CDU-Außenpolitiker Nikolas Löbel liegt es "in den Händen der Bundesrepublik, künftig auf solche individuellen Zusicherungen bei Gefährdern zu verzichten". Besonders im Falle Tunesiens, das die Bundesregierung seit zwei Jahren als sicheren Herkunftsstaat begreift, solle "unverzüglich auf solche individuellen Garantien verzichtet" werden. "Das Interesse der deutschen Bevölkerung an der Abschiebung von gefährlichen Zuwanderern ist höher zu gewichten als eine sehr geringe Folterwahrscheinlichkeit für potenzielle Terroristen", sagte Löbel WELT. "Die Rückholung eines terroristischen Gefährders ist ein Fiasko für unsere Migrationspolitik."

Vor allem wenn man bedenkt, wie lange der Staat versucht hatte, den Ideologen der deutschen Islamistszene loszuwerden. Schon 2007 sprach laut einem Vermerk des Bundesinnenministeriums ein Staatssekretär den Fall bei einem Besuch in Tunis an. Die tunesische Seite soll damals - also vor elf Jahren - zugesichert haben, dass Sami A. bei einer Rückkehr keine Folter drohe. Es sei allerdings abgelehnt worden, "dies im Rahmen eines Briefwechsels oder einer Verbalnote zu notifizieren". Solche Zusicherungen können deutsche Gerichte aber bis heute verlangen, bevor sie der Abschiebung eines Islamisten zustimmen.

Nach dem Urteil steht für die Anwältin des Islamisten, Seda Basay-Yildiz, einer Rückkehr ihres Mandanten nichts mehr im Wege. Der zuständige Ermittlungsrichter in Tunis habe ihr gesagt, dass keine Ausreisesperre bestehe. "Die deutschen Behörden sind jetzt gerade dabei, alles zu veranlassen, damit eine Betretenserlaubnis erteilt wird", sagte Basay-Yildiz dem Rundfunk Berlin-Brandenburg. Wenn alle Papiere vorlägen, könne Sami A. schon in den kommenden Tagen nach Deutschland zurückkehren.

Laut der Gewerkschaft der Polizei hätte seine Rückkehr spürbare Auswirkungen für die Sicherheitskräfte: Wegen der dann besonders hohen Anschlagsgefahr wären insgesamt etwa 30 Polizisten nötig, um ihn zu beobachten. Auch deswegen warf Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) den Richtern vor, sie hätten das Rechtsempfinden der Bevölkerung nicht ausreichend im Blick. "Die Unabhängigkeit von Gerichten ist ein hohes Gut. Aber Richter sollten immer auch im Blick haben, dass ihre Entscheidungen dem Rechtsempfinden der Bevölkerung entsprechen", sagte Reul der "Rheinischen Post". Er bezweifle, dass das im Fall Sami A. geschehen sei. Der Oppositionsführer im NRW-Landtag, Thomas Kutschaty (SPD), attestierte dem Minister daraufhin ein "gestörtes Verhältnis zur Justiz und zum Rechtsstaat".

Kritik an der jüngsten richterlichen Entscheidung kam auch aus dem für die Abschiebung zuständigen Landesintegrationsministerium. "Das Gericht lässt uns ratlos zurück", teilte das Ministerium mit. "Wir bedauern, dass das Oberverwaltungsgericht sich mit der zentralen Frage, ob Sami A. in Tunesien Folter droht, inhaltlich nicht auseinandersetzt." Die Justiz reagierte scharf: "Hier wurden offensichtlich die Grenzen des Rechtsstaates ausgetestet", sagte die Präsidentin des Oberverwaltungsgerichts Münster, Ricarda Brandts. Durch das Vorenthalten von Informationen hätten die Behörden verhindern wollen, dass die Justiz rechtzeitig ein Abschiebeverbot verhängen konnte. "Der Fall des Sami A. wirft Fragen zu Demokratie und Rechtsstaat - insbesondere zu Gewaltenteilung und effektivem Rechtsschutz - auf."

Interesse der Bevölkerung an der Abschiebung höher gewichten Nikolas Löbel (CDU), Außenpolitiker

Original Gesamtseiten-PDF

"Ein Fiasko für unsere Migrationspolitik" Nach der gerichtlich angeordneten Rückholung des Gefährders Sami A. wollen Politiker es der Justiz erschweren, Abschie....

Graphic

Screenshot WELT

Bernd Thissen

Marius Becker

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: WE

Subject: ABSCHIEBUNG (90%); EINWANDERUNG (90%); GERICHTSHÖFE (90%); ISLAM & MUSLIME (90%); POLITIK (90%); RICHTER (90%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (89%); POLITISCHE PARTEIEN (89%); AUSLANDSBEZIEHUNGEN (79%); AUSSENPOLITIK (79%); DEUTSCHER BUNDESTAG (79%); INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN (79%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (78%); POLITISCHES ASYL (78%); TODESSTRAFE (77%); GERICHTSURTEILE (76%); GESETZGEBUNGSORGANE (76%); OBERSTES GERICHT (76%); RECHTSSTAATLICHKEIT (76%); AUSWÄRTIGE ÄMTER & DIPLOMATISCHE DIENSTE (74%); GEHEIMDIENSTE (72%)

Geographic: KARLSRUHE, DEUTSCHLAND (79%); MÜNSTER, DEUTSCHLAND (72%); TUNESIEN (94%); NORDAFRIKA (79%); DEUTSCHLAND (59%)

Load-Date: August 17, 2018